

இந்தியாவில் வணிக நடவடிக்கைகளை ஒழுங்குபடுத்தும் அனைத்து விதிகளையும் தெளிவாக வரையறுத்துள்ளது.

இந்திய ஒப்பந்தச் சட்டம் இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவை

அ. பொது ஒப்பந்தங்கள்

ஆ. சிறப்பு ஒப்பந்தங்கள்

ஒப்பந்தத்தின் பொருள்

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நபர்களுக்கிடையே ஏற்படுத்தப்பட்டு சட்டத்தால் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் ஓர் உடன்படிக்கையாகும். சட்டத்தால் நடைமுறைப்படுத்த முடியாத உடன்படிக்கை ஒப்பந்தங்கள் அல்ல. ஒரு "உடன்படிக்கை" என்பது 'ஒரு நபர் மற்றொரு நபருக்கு செய்ய வேண்டிய மறுபயன் உருவாக்கும் ஒவ்வொரு உறுதிமொழியும் அல்லது உறுதிமொழிகளின் ஒவ்வொரு தொகுதியும் ஆகும். ஒரு முன்மொழிவு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டால் ஒரு உறுதிமொழி உருவாகிறது. ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட முன்மொழிதலே உடன்படிக்கை என அழைக்கப்படுகின்றது. அடிப்படையில், ஓர் ஒப்பந்தமானது ஒரு நபர் செய்த முனைவை மற்றொரு நபர் ஏற்கும் பொழுது உருவாகிறது.

உடன்படிக்கை = முனைவு + ஏற்பு

ஒப்பந்தம் = உடன்படிக்கை + சட்டம் மூலம் நடைமுறைப்படுத்துவது



வரைவிலக்கணம்

முனைவு (முன்மொழிவு)(Offer) [பிரிவு 2 (a)

"ஒருவர் ஏதேனும் ஒன்றைச் செய்வதற்காகவோ அல்லது செய்யாமலிருப்பதற்காகவோ தன்னுடைய விருப்பத்தை மற்றொருவருக்கு உணர்த்தி, அதன் மூலம் அச்செயலை செய்வதற்கோ அல்லது செய்யாமல் இருப்பதற்கோ அவருடைய இசைவைப் பெறமுயன்றால், முதலாமவர் முன் மொழிந்ததாகக் கூறலாம்".

ஏற்பு 2 (b) (Acceptance)

முன்மொழிதல் யாருக்கு செய்யப்பட்டதோ அவரே அதை ஏற்றுக்கொள்வதாகக் கூறியவுடன் அவ்வாறு செய்யப்பட்ட முன்மொழிதல் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதாகக் கூறப்படுகின்றது.

உடன்படிக்கை 2 (e) (Agreement)

"ஒரு நபர் மற்றொரு நபருக்கு செய்ய வேண்டிய மறுபயன் உருவாக்கும் ஒவ்வொரு உறுதிமொழியும், உறுதிமொழிகளின் தொகுதியும்" உடன்படிக்கையாகும்.

சுருக்கமாக, ஒப்பந்தம் = முனைவு + ஏற்பு.

மறுபயன் (Consideration)

போலக்கின் இலக்கணம் (Definition of Pollock)

"ஒருவரின் வாக்குறுதியைப் பெற மற்றவரால் அளிக்கப்படும் விலையே மறுபயனாகும். அவ்வாறு மதிப்பைப் பெறும் பொருட்டு செய்யப்பட்ட வாக்குறுதி செயல்படுத்த கூடியதாகும்.

இந்திய ஒப்பந்தச் சட்டம் பிரிவு 2 (d) ன் படி

"வாக்குறுதி அளிப்பவரின் விருப்பத்தின் படி, வாக்குறுதி பெறுபவரோ அல்லது மற்றவரோ எதையேனும் செய்திருந்தாலும் அல்லது செய்யாமல் தவிர்த்தாலும் அல்லது செய்வதாகவோ அல்லது செய்யாமல் இருப்பதாகவோ வாக்குறுதி அளித்திருந்தனர் என்ற பொழுதில், அச்செயல் தவிர்த்தல் அல்லது வாக்குறுதிக்கான மறுபயன் என அழைக்கப்படும்".

ஒப்பந்தம் 2 (h) (Contract)

"சட்டத்தால் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் ஓர் உடன்படிக்கையே ஒப்பந்தமாகும்".

XI_Tamil_commerce 26-33_255-324.indd 292 12/16/2020 4:23:48 PM